

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 189/2530

พนักงานอัยการจังหวัดชลบุรี

โจทก์

นายธีระหรืออ้อด โอกาสทองหรือโอกาส

ทอง กับพวก

จำเลย

นายธีระหรืออ้อด โอกาสทองหรือโอกาส

ทอง จำเลยที่ 1

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 23

ป.วิ.อ. มาตรา 15, มาตรา 216

ความว่า จำเลยที่ 1 ฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า คดีนี้ศาลจังหวัดนนทบุรี อ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ให้จำเลยที่ 1 ฟังวันที่ 17 กันยายน 2529 จำเลยที่ 1 ยื่นคำร้องขอขยายเวลาฎีกาตามคำร้องลงวันที่ 24 กันยายน 2529 ศาลได้มีคำสั่งว่า อนุญาตให้ขยายเวลาฎีกาไปอีก 10 วัน นับแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2529 จึงครบกำหนดวันที่ 27 ตุลาคม 2529 คำฟ้องฎีกานี้ปรากฏว่ายื่นวันที่ 31 ตุลาคม 2529 จึงเป็นการล่วงเลยเวลาที่ศาลอนุญาตให้ขยายเวลาไปแล้วจึงไม่รับฎีกาของจำเลยที่ 1

จำเลยที่ 1 เห็นว่า จำเลยที่ 1 ได้ยื่นคำร้องขอขยายเวลาฎีกามีกำหนด 10 วัน เพื่อขอคัดสำเนาคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์และเอกสารต่าง ๆ ที่จะนำไปประกอบการเรียงและเขียนฎีกา โดยขอให้ศาลเริ่มนับตั้งแต่วันที่จำเลยที่ 1 ได้รับสำเนาคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์และเอกสารเป็นวันที่หนึ่งเป็นต้นไป ต่อมาจำเลยที่ 1 ได้รับสำเนาคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2529 และจำเลยที่ 1

ยื่นฎีกาเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2529 รวมวันเวลาที่จำเลยที่ 1 ฎีกา จึงมีกำหนดเพียง 8 วันเท่านั้น คำสั่งของศาลชั้นต้นที่ไม่รับฎีกาดังกล่าวยังขัดต่อความเป็นจริงอย่างยิ่ง โปรดวินิจฉัยและตรวจสอบกำหนดวันและเวลาให้แก่จำเลยที่ 1 ใหม่อีกครั้ง

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 134 แผ่นที่ 2)

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยทั้งสี่มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83,340,340 ตรี ฯลฯ จำคุกคนละ 24 ปี จำเลยให้การรับสารภาพในชั้นจับกุม และในชั้นสอบสวน ลดโทษให้หนึ่งในสาม คงจำคุกคนละ 16 ปี ฯลฯ

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ไม่ระวางโทษจำเลยที่ 2 ที่ 4 เพิ่มขึ้นอีกกึ่งหนึ่ง ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 340 ตรีและเมื่อลดโทษให้จำเลยที่ 2 ที่ 4 คนละหนึ่งในสามแล้ว คงจำคุกจำเลยที่ 2 ที่ 4 คนละ 10 ปี 8 เดือน ให้นับโทษจำเลยที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 ในคดีนี้ติดต่อกับโทษจำเลยที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 ในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 2962/2527 ของศาลชั้นต้น นอกจากที่แก้ไขเป็นไปตามคำพิพากษาของศาลชั้นต้น

จำเลยที่ 1 ฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาดังกล่าว(อันดับ 132 แผ่นที่ 2)

จำเลยที่ 1 จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 134 แผ่นที่ 2)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้วเห็นว่า จำเลยที่ 1 ยื่นคำร้องขอคัดคำพิพากษาศาลชั้นต้น ศาลอุทธรณ์ และพยานหลักฐาน กับขอขยายระยะเวลาฎีกาออกไปอีก 10 วัน นับแต่วันที่จำเลยที่ 1 ได้ออกมาคัด ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่อนุญาตให้ส่งสำนวนไปให้คัด แต่ให้คัดคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ส่งไปให้จำเลยที่ 1 และอนุญาตให้ขยายระยะเวลาฎีกาไปอีก 10 วันนับแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2529 ซึ่งครบกำหนดฎีกาวันที่ 27 ตุลาคม 2529

จำเลยที่ 1 ได้รับสำเนาคำพิพากษาศาลอุทธรณ์วันที่ 24 ตุลาคม 2529 จึงมีเวลาอีกเพียง 3 วัน ไม่อยู่ในวิสัยที่จำเลยที่ 1 ซึ่งต้องขังอยู่ในเรือนจำจะทำฎีกายื่นได้ทัน และกรณีมีเหตุสุดวิสัยเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมสมควรขยายระยะเวลาฎีกาไปอีกถึงวันที่จำเลยยื่นฎีกา ให้รับฎีกาจำเลยที่ 1 และให้ศาลชั้นต้นดำเนินการต่อไป

พิเคราะห์แล้วเห็นว่า จำเลยที่ 1 ยื่นคำร้องขอคัดคำพิพากษาศาลชั้นต้น ศาลอุทธรณ์ และพยานหลักฐาน กับขอขยายระยะเวลาฎีกาออกไปอีก 10 วัน นับแต่วันที่จำเลยที่ 1 ได้ออกมาคัด ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่อนุญาตให้ส่งสำนวนไปให้คัด แต่ให้คัดคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ส่งไปให้จำเลยที่ 1 และอนุญาตให้ขยายระยะเวลาฎีกาไปอีก 10 วันนับแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2529 ซึ่งครบกำหนดฎีกาวันที่ 27 ตุลาคม 2529 จำเลยที่ 1 ได้รับสำเนาคำพิพากษาศาลอุทธรณ์วันที่ 24 ตุลาคม 2529 จึงมีเวลาอีกเพียง 3 วัน ไม่อยู่ในวิสัยที่จำเลยที่ 1 ซึ่งต้องขังอยู่ในเรือนจำจะทำฎีกายื่นได้ทัน และกรณีมีเหตุสุดวิสัยเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมสมควรขยายระยะเวลาฎีกาไปอีกถึงวันที่จำเลยยื่นฎีกา ให้รับฎีกาจำเลยที่ 1 และให้ศาลชั้นต้นดำเนินการต่อไป

(อภินัย ปุชปาคม-ชวลิต นราลัย-ประวิทย์ ชัมภรัตน์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น